“7·8”

佛山市南海区人民政府事故调查组

二〇二四年三月二十日

目 录

一、事故概述 1
二、事故基本情况 2
（一）事故单位基本情况 2
（二）死者基本情况 3
（三）伤者基本情况 3
（四）涉事车辆基本情况 3
（五）相关单位安全生产管理情况 4
三、事故发生经过及原因 4
（一）事故发生经过 4
（二）事故直接原因 5
四、事故应急情况及善后处理 5
（一）事故救援过程 5
（二）应急处置评估结论 5
（三）事故善后处理情况 5
五、对事故有关责任单位（个人）的处理意见 5
六、事故教训和防范措施 6

2021年7月8日10时许，位于佛山市南海区狮山镇罗村务庄的广东华兴玻璃股份有限公司内发生一起车辆伤害事故，欧阳小东（男，47岁，江西人）驾驶一辆铲车倒车时撞倒2名正在进行检验作业的工人曾忠海（男，57岁，四川人）、梁浩成（男，27岁，佛山人），曾忠海经医护人员到场抢救无效死亡，梁浩成经送院治疗后已康复复工。

事故发生后，公安机关依法对欧阳小东进行立案调查，并以过失致人死亡罪追究其刑事责任，佛山市南海区人民法院于2021年10月14日以过失致人死亡罪判处有期徒刑一年六个月。2023年9月，佛山市应急管理局收到群众来信反映上述事故未开展事故调查工作，因此佛山市应急管理局指定佛山市南海区人民政府对该事故组织开展调查工作。为查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号）的相关规定及《佛山市南海区人民政府关于授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2019〕200号）的文件要求，成立了狮山华兴公司“7·8”一般车辆伤害事故调查组，由区应急管理局、公安分局、区总工会、区人社局、狮山镇人民政府等单位人员组成，并邀请区纪委监委派员参加。经调查取证和分析研究，事故情况已查明。现将调查情况报告如下:

一、事故概述

（一）事故名称：狮山华兴公司“7·8”一般车辆伤害事故。

（二）事故发生时间：2021年7月8日10时许。

（三）事故发生地点：佛山市南海区狮山镇罗村务庄广东华兴玻璃股份有限公司内。

（四）涉事相关单位（个人）：欧阳小东、广东华兴玻璃股份有限公司（下称华兴公司）。

（五）事故伤亡人数：1人死亡、1人受伤。

（六）直接经济损失：依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721-1986），直接经济损失约139万元。

经调查认定，狮山华兴公司“7·8”一般车辆伤害事故是一起因铲车驾驶员危险驾驶过失致人死亡造成的一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故相关单位（个人）基本情况

1.肇事司机欧阳小东，男，江西抚州人，系广东华兴玻璃股份有限公司的铲车司机，事发时驾驶车辆识别代号为CXG00951J001H0300的轮胎式装载机（铲车）。

经查，欧阳小东已取得建筑机械施工作业操作证，证载操作项目为装载机操作，操作证编号为1432016343431，事发时该证书在有效使用期限内。

2.广东华兴玻璃股份有限公司，《营业执照》统一社会信用代码：91440600X18309815H；类型：股份有限公司（非上市、自

然人投资或控股）；住所：佛山市南海区罗村务庄工业区 B 区；经营范围：一般项目：普通玻璃容器制造；日用玻璃制品制造；日用玻璃制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；金属制品销售；货物进出口；技术进出口；企业管理咨询；财务咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）死者基本情况

曾忠海，男，汉族，1964 年 4 月出生，住址：四川省荣县******。

经查，曾忠海是华兴公司聘请的工人。

（三）伤者基本情况

梁浩成，男，汉族，1994 年 3 月出生，住址：广东省佛山市南海区******。

经查，梁浩成是华兴公司聘请的工人。

（四）涉事车辆基本情况

涉事车辆为厦门厦工机械股份有限公司制造的轮胎式装载机(铲车),车辆制造日期为 2017 年 4 月 6 日,车辆型号为 XG951H,车辆识别代号为 CXG00951J001H0300，外廓尺寸为 7530mm*3000mm*3410mm，整备质量 16800kg，最高设计时速为 38km/h。2017 年 4 月 9 日，华兴公司购入上述铲车并投入使用，使用期间华兴公司按作业指导书定期对该铲车进行维护保养,事发时该铲车设备使用状况良好。

事发位置位于华兴公司内原熔部，其西侧为玻璃清洗线，系铲车卸料区域；其东侧为待清洗玻璃堆放区，系铲车装载区域。日常工作过程中，欧阳小东需驾驶铲车到待清洗玻璃堆放区装载玻璃后，运往玻璃清洗线卸料。

（五）相关单位安全生产管理情况

华兴公司建立健全了安全生产责任制，组织制定了各项安全生产规章制度和操作规程；配备了专职的安全生产管理人员；组织制定并实施了安全生产教育和培训计划；定期开展了作业现场安全检查和隐患排查；制定本单位生产安全事故应急救援预案，定期组织了演练。

三、事故发生经过及原因

（一）事故发生经过

2021 年 7 月 8 日 10 时许，肇事司机欧阳小东在佛山市南海区狮山镇罗村务庄华兴公司内驾驶涉事铲车装卸货，驾驶涉事铲车在玻璃清洗线卸料完毕后，未仔细查看铲车周边情况，径直倒车至待清洗玻璃堆放区，在以倒车方式行进的过程中，将在待清洗玻璃堆放区附近进行检验作业的曾忠海、梁浩成撞到，致二人受伤倒地，后曾忠海经医护人员到场抢救无效死亡，梁浩成经送院治疗后已康复。

经确诊，曾忠海因铲车碾压致死，梁浩成因铲车挤压致伤，与本起事故有直接的因果关系。

（二）事故直接原因

欧阳小东安全意识淡薄，忽视作业安全，驾驶铲车未按操作规范安全驾驶，在倒车过程中未仔细观察路面情况，将曾忠海撞倒致死、梁浩成挤压致伤是导致事故发生的直接原因。

四、事故应急情况及善后处理

（一）事故救援过程

事故发生后，狮山镇罗村派出所、应急办等部门迅速到场处理，对事发现场进行警戒，防止衍生事故，并采取如下应急处置措施：一是立即停止发生涉事区域的一切作业；二是全力做好人员救治和善后处理工作；三是确保后续情况平稳可控，防止次生事故发生。

（二）应急处置评估结论

事故发生后，区应急管理局启动应急响应。狮山镇政府启动应急预案，积极做好善后赔偿协调工作，没有发生次生灾害和维稳事故。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，狮山镇政府相关部门组织事故双方协商赔偿事宜，相关单位已和死者家属、伤者签订赔偿协议，并已向死者家属、伤者支付全部赔偿款项。

五、对事故有关责任单位（个人）的处理意见

根据事故原因和事故责任认定，依据有关法律法规，对事故有关责任单位和人员的处理情况如下：

欧阳小东安全意识淡薄，忽视作业安全，驾驶铲车未按操作规范安全驾驶，在倒车过程中未仔细观察路面情况，将曾忠海撞倒致死、梁浩成挤压致伤，导致事故发生。其行为涉嫌违反《中华人民共和国刑法》第二百三十三条[1]的规定，构成过失致人死亡罪。公安机关已依法对欧阳小东进行立案调查，并以过失致人死亡罪追究其刑事责任，检察机关已依法对其提起公诉，佛山市南海区人民法院已于2021年10月14日以过失致人死亡罪判处有期徒刑一年六个月。

六、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，部分作业车辆驾驶员未能尽到安全驾驶的义务，在驾驶过程中麻痹大意，忽视安全，未能仔细观察路面情况，导致事故发生。为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施：

（一）华兴公司要参照落实吸取经验教训“三个必须”工作要求，组织全体企业员工开展事故教训警示会，企业管理人员召开安全生产会议，进一步加强设备、人员安全管理要求；要迅速开展作业场所隐患排查，落实“一线三排”工作机制；事后要针对事故发生情况及后续处理情况，形成书面事故报告书，并由企业负责人到狮山镇政府进行汇报。

（二）涉事驾驶员要深刻汲取教训，加强安全驾驶操作规范的培训学习，确保自身具备必要的安全生产知识和技能，严格按

[1] 《中华人民共和国刑法》第二百三十三条：过失致人死亡的，处三年以上七年以下有期徒刑;情节较轻的，处三年以下有期徒刑。本法另有规定的，依照规定。

照规范驾驶车辆。

（三）狮山镇政府要组织相关部门开展作业车辆安全生产专项检查，加强辖区内的作业车辆使用安全生产监督检查，推动生产经营单位严格落实安全生产主体责任和作业车辆的安全生产管理制度、操作规程，提高行业企业的安全生产水平。